PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMASARAN PRODUK ASURANSI
MELALUI BISNIS REFERENSI
ANTARA
PT EQUITY LIFE INDONESIA
DENGAN
PT ***
No: __/ELI/LGL/__/23
No:

Pada hari ini, ** tanggal ** ** tahun dua ribu dua puluh (**-**-2023), telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi Melalui Bisnis Referensi, selanjutnya disebut Perjanjian oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **PT EQUITY LIFE INDONESIA,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia yang beralamat di Sahid Sudirman Centre Lantai. 43, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, dalam hal ini diwakili oleh **Samuel Setiawan** dan **Christinawati Hadiman**, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dan Direktur, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Equity Life Indonesia, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tertanggal 5 Desember 1986 dan Akta Perbaikan No. 143 tertanggal 26 Mei 1987, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 15 Juni 1987 No. C2-4266.HT.01.01.TH.87, dan Akta No 18 tertanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. C-5664 HT.01.04.Th.2000 tertanggal 8 Maret 2000, dan Akta No. 7 tertanggal 10 April 2003 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I sebagaimana dalam Surat Keputusannya No. C-08056 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 14 April 2003, serta Akta No. 16 tertanggal 28 April 2006 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 6 Juni 2006 No. C-16402 HT.01.04.TH.2006, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Isyana W. Sadjarwo, S.H., serta perseroan telah menyesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 172 tertanggal 31 Juli 2008, dibuat oleh dan di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tertanggal 29 April 2009, yang dibuat oleh Isyana W. Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 10 Juni 2009 No. AHU-25412.AH.01.02. Tahun 2009, dan susunan Pengurus Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 154 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM R.I sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 28 Mei 2019 No. AHU-AH.01.03-0283574 (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**")

II. *******, selaku Direktur Utama, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT ****** yang beralamat kantor terdaftar di *****, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. ** tertanggal **** yang dibuat oleh dan di hadapan ***, Notaris di ***** dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal *** No. ****, dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. ** tanggal **** yang dibuat oleh dan di hadapan *****, Notaris di **** dan diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. ****** (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dengan ini:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

-------- MENERANGKAN ---------

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang ..... yang memiliki izin usaha melakukan kegiatan usahanya;

3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka pemasaran produk asuransi PIHAK PERTAMA berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk dan dengan ini menetapkan dan melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

PARA PIHAK telah sepakat bahwa definisi dan/atau istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini telah disetujui dan diartikan sebagai berikut:

(1) **Calon Tertanggung** adalah setiap orang yang layak untuk mendaftar menjadi Tertanggung, yang pengajuan Produk Asuransinya dilakukan berdasarkan Referensi dari PIHAK KEDUA.

(2) **Data Pemegang Polis/Tertanggung** adalah keterangan mengenai diri Pemegang Polis/Tertanggung, termasuk data/informasi pribadi Pemegang Polis/Tertanggung, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Kesehatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disampaikan dalam rangka pendaftaran Produk Asuransi.

(3) **Hari Kalender** adalah tiap-tiap hari dalam kalender termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

(4) **Hari Kerja** adalah hari di mana PARA PIHAK buka secara umum untuk beroperasi di Indonesia yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia termasuk hari di mana Bank Indonesia tidak melaksanakan kliring.

(5) **Institusi Yang Berwenang** adalah Bank Indonesia (”BI”) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau badan-badan peradilan di Republik Indonesia atau institusi lainnya yang mempunyai otoritas dan/atau memberikan izin dan/atau melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan usaha Para Pihak.

(6) **Komisi Asuransi** adalah jumlah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari EQUITY sebagai komisi atas pemasaran Produk Asuransi. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembayaran Komisi Asuransi diatur dalam Lampiran Perjanjian tentang Komisi Asuransi.

(7) **Manfaat Asuransi** adalah manfaat yang diterima Tertanggung selama masa asuransi atas terjadinya risiko-risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Perjanjian ini, apabila Pemegang Polis/Tertanggung mengajukan Produk Asuransi melalui Saluran Pemasaran.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

(8) **Pemegang Polis** adalah PIHAK KEDUA.

(9) **Penanggung** adalah PIHAK PERTAMA.

(10) **Pernyataan Kesehatan/ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah formulir EQUITY yang wajib diisi dan dijamin kebenaran pernyataannya oleh Calon Tertanggung, yang memuat pernyataan kesehatan dalam bentuk yang ditetapkan oleh EQUITY bahwa Tertanggung sehat secara fisik dan mental yang akan menjadi dasar *underwriting* EQUITY dalam menentukan keputusan penerimaan atau penolakan atau pembatalan suatu pertanggungan asuransi.

(11) **Polis Asuransi** adalah Polis Asuransi Jiwa, termasuk perubahan-perubahannya (apabila ada) diterbitkan EQUITY kepada Pemegang Polis/Tertanggung sebagai suatu dokumen perjanjian yang membuktikan adanya perikatan hukum antara EQUITY selaku Penanggung dengan Pemegang Polis/Tertanggung yang memuat syarat dan ketentuan umum dengan atau tanpa ketentuan khusus, ketentuan tambahan *endorsement* yang terdapat di dalamnya yang berkaitan dengan Produk Asuransi. Apabila terdapat suatu perubahan terhadap ketentuan dalam Polis Asuransi, maka perubahan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Tertanggung.

(12) **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang telah diatur dalam Polis.

(13) **Produk Asuransi** adalah produk asuransi EQUITY yang telah mendapatkan izin dari Institusi yang Berwenang, dengan nama, spesifikasi dan manfaat sebagaimana disetujui oleh Para Pihak dan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(14) **Referensi** adalah model bisnis yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian ini di mana PIHAK KEDUA memberikan referensi kepada Nasabah tentang produk Asuransi Jiwa milik PIHAK PERTAMA.

(15) **Saluran Pemasaran** adalah jalur pemasaran yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk memasarkan Produk Asuransi, yang mungkin dapat diubah dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak.

(16) **Tertanggung** adalah Calon Tertanggung, sebagai pihak yang menghadapi risiko, yang telah membeli Produk Asuransi melalui Referensi PIHAK KEDUA dan telah terdaftar sebagai Tertanggung berdasarkan Polis/Sertifikat Asuransi.

(17) **Sertifikat Kepesertaan Asuransi** adalah suatu pemberitahuan yang diterbitkan oleh EQUITY atas Tertanggung yang pengajuan asuransinya telah disetujui oleh EQUITY, yang memuat antara lain (i) rincian Produk Asuransi, (ii) syarat pengajuan klaim dan Manfaat Asuransi, serta (ii) informasi-informasi lain yang terkait dengan Produk Asuransi Tertanggung.

(18) **Termaslahat** adalah pihak yang ditunjuk oleh Tertanggung yang berhak, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menerima Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung mengalami risiko kematian.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

(1) Bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk memasarkan Produk Asuransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dengan menggunakan skema Referensi serta memberikan jaminan asuransi jiwa untuk Tertanggung untuk Tertanggung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dan Polis Asuransi, di mana EQUITY akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Tertanggung/Termaslahat sepanjang risiko tersebut sesuai dengan ruang lingkup yang diatur di dalam ketentuan Polis Asuransi.

(2) Bahwa setelah Perjanjian ini ditandatangani, EQUITY akan menandatangani dan menerbitkan Polis Asuransi sesuai dengan jenis Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini. Calon Tertanggung yang memilih untuk mengambil Produk Asuransi harus menandatangani Formulir Surat Pernyataan Kesehatan yang menyatakan bahwa semua keterangan dan/atau pernyataan dalam formulir tersebut adalah benar.

(3) EQUITY memiliki hak untuk membatalkan Produk Asuransi dan Manfaat Asuransi dalam hal jumlah Premi belum dibayar lunas/belum diterima oleh EQUITY hingga lewatnya suatu batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Polis Asuransi dan/atau terdapat fakta hukum yang ditemukan oleh EQUITY bahwa informasi/pernyataan yang diberikan Tertanggung pada kolom Pernyataan Kesehatan ternyata tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, di mana temuan tersebut telah dibuktikan oleh EQUITY dalam bukti yang sah, dan informasi beserta dengan bukti tersebut harus diberikan oleh EQUITY kepada PIHAK KEDUA.

(4) Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, besarnya Premi, hal-hal yang mengatur mengenai pengajuan klaim, berlaku dan berakhirnya Manfaat Asuransi, dan hal lain yang mengatur pelaksanaan kerja sama ini, adalah sesuai dan tunduk dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi, serta telah disetujui oleh Institusi Yang Berwenang.

(5) Dalam melakukan pemasaran Produk Asuransi, Para Pihak wajib menjelaskan prinsip-prinsip transparansi Produk Asuransi yang dipasarkan kepada Calon Tertanggung, baik secara lisan atau tertulis, antara lain:

a. menjelaskan bahwa PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala hal yang timbul sehubungan dengan penutupan Produk Asuransi Tertanggung, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Manfaat Asuransi, klaim, dan keluhan Tertanggung. Lebih lanjut, PIHAK KEDUA wajib menjelaskan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan merupakan produk yang dikeluarkan oleh dan merupakan tanggung jawab EQUITY, serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah.

b. PIHAK KEDUA serta pegawainya hanya bertindak sebagai wakil dari EQUITY dalam kegiatan pemasaran Produk Asuransi dalam bentuk referensi, yaitu (i) hanya menyampaikan atau menyediakan media pemasaran dan/atau ringkasan informasi Produk Asuransi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh EQUITY, dan (ii) tidak memberikan penjelasan syarat dan ketentuan Produk Asuransi.

c. EQUITY wajib menjelaskan secara langsung kepada calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung mengenai Karakteristik Produk Asuransi seperti fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya-biaya serta prosedur klaim.

(6) Para Pihak sepakat bahwa segala risiko dari Produk Asuransi yang dipasarkan berdasarkan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab penuh EQUITY dan PIHAK KEDUA tidak memiliki tanggung jawab pada penutupan Produk Asuransi, proses *underwriting*, penerbitan maupun perubahan Polis Asuransi, klaim Manfaat Asuransi dan perbuatan lain yang terkait dengan Produk Asuransi. EQUITY dengan ini melepaskan dan membebaskan PIHAK KEDUA atas suatu kewajiban dan/atau tuntutan yang dapat timbul dari

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Tertanggung sehubungan dengan Produk Asuransi di kemudian hari.

(7) EQUITY menjamin bahwa Produk Asuransi dan Polis Asuransi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Produk Asuransi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai asuransi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan telah disetujui serta tercatat pada OJK.

(8) Perjanjian ini bersifat tidak eksklusif oleh karenanya Para Pihak dapat bekerja sama dengan perusahaan ____ataupun perusahaan asuransi lain.

(9) Produk Asuransi mulai berlaku sejak Pemegang Polis/Tertanggung membayarkan Premi dan dibuktikan dengan diterbitkannya Polis Asuransi oleh EQUITY kepada Pemegang Polis dan Sertifikat Asuransi kepada Tertanggung, di mana hak klaim Tertanggung telah timbul pada saat itu.

PASAL 3
JUMLAH PREMI

(1) Syarat dan ketentuan mengenai Jumlah Premi sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi.

(2) EQUITY berhak untuk mengajukan penyesuaian jumlah Premi. Setiap proposal atas penyesuaian jumlah Premi oleh EQUITY hanya dapat dilakukan (a) dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada AEON paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum perubahan berlaku secara efektif, (b) harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari AEON, (c) wajib disetujui oleh Institusi Yang Berwenang sebelum pelaksanaannya, dan (d) apabila disetujui, hanya berlaku untuk pengajuan penutupan Asuransi yang baru (tidak berlaku secara retroaktif).

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyetujui usulan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi lebih lanjut untuk menegosiasikan dan mendiskusikan penyesuaian jumlah Premi yang dapat diterima oleh Para Pihak.

(4) Apabila Para Pihak tidak menemukan kesepakatan sehubungan dengan negosiasi dan diskusi sebagaimana disebut pada ayat (3) di atas, maka salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran.

PASAL 4
PERPAJAKAN

Segala kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 5
SYARAT KEPESERTAAN DAN LAPORAN DATA KONSUMEN

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama, PIHAK KEDUA akan memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk data pemesanan dan pembelian Produk Asuransi oleh Nasabah melalui Platform yang dikelola oleh PIHAK KEDUA serta menyediakan referensi mengenai Nasabah PIHAK KEDUA yang bersedia untuk ditawarkan Produk Asuransi PIHAK PERTAMA.

(2) Calon tertanggung yang dapat diterima menjadi Tertanggung adalah Nasabah dan/atau pasangannya yang: (i) memenuhi syarat usia masuk peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Polis Asuransi dan Lampiran

I Perjanjian ini, dan (ii) menyatakan kondisi Kesehatan dalam bentuk Pernyataan Kesehatan dan menjamin bahwa semua keterangan dan/atau pernyataan yang diberikan dalam Formulir Surat Pernyataan Kesehatan tersebut adalah benar karena semua keterangan dan/atau pernyataan tersebut menjadi dasar asuransi.

(3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan harian melalui email atau bentuk lain perihal data Calon Tertanggung yang akan didaftarkan sebagai Tertanggung dan Tertanggung yang telah mengakhiri keikutsertaannya atas Produk Asuransi dengan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK PERTAMA berhak meminta kelengkapan dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan kepesertaan Tertanggung kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
MATERI PROMOSI

(1) Para Pihak sepakat bahwa kegiatan promosi Produk Asuransi dapat dilakukan oleh Para Pihak untuk mendukung kegiatan pemasaran Produk Asuransi kepada Calon Tertanggung.

(2) Para Pihak harus menyetujui terlebih dahulu atas hal-hal sebagai berikut:
a. Persiapan dan pelaksanaan promosi Produk Asuransi yang dibuat oleh masing-masing PIHAK;
b. Desain materi promosi (brosur dan/atau alat promosi lainnya);
c. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan promosi Produk Asuransi.

(3) Segala perubahan atas media pemasaran (marketing kit) dan/atau ringkasan informasi produk atas Produk Asuransi yang dipasarkan oleh AEON, wajib disetujui terlebih dahulu oleh EQUITY di mana persetujuan tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh EQUITY kepada AEON dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk hanya menggunakan media pemasaran (marketing kit) dan ringkasan informasi Produk Asuransi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh EQUITY.

(5) Sistem elektronik EQUITY dan/atau AEON yang menampilkan materi pemasaran dan/atau ringkasan informasi Produk Asuransi wajib memenuhi ketentuan berikut ini, antara lain: (a) memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh Institusi Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik; (b) memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi; dan (c) memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Institusi Yang Berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. Berhak untuk menyetujui atau menolak atau membatalkan atas dasar hukum dan/atau ketentuan dalam Polis Asuransi dan praktik *underwriting* serta klaim, kepesertaan/pertanggungan asuransi Tertanggung, pembayaran Manfaat Asuransi, maupun formulir/pernyataan apapun yang disampaikan oleh Pemegang Polis/ Tertanggung. Persetujuan atau penolakan atau pembatalan yang dilakukan oleh EQUITY tersebut sepenuhnya merupakan wewenang EQUITY di mana EQUITY wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Polis/ AEON dan Tertanggung.
b. Berhak menerima Premi atas setiap aplikasi penutupan asuransi yang disetujui PIHAK PERTAMA.
c. Berhak memperoleh Formulir Pernyataan Kesehatan yang telah diisi secara benar oleh Nasabah yang menjadi peserta Produk Asuransi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

d. Berhak mendapatkan referensi data calon Tertanggung dari PIHAK KEDUA yang akan membeli/setuju untuk ditawarkan Produk Asuransi PIHAK PERTAMA.
e. Berkewajiban untuk memberikan konfirmasi kepada Pemegang Polis atas Tertanggung yang ikut serta dalam Produk Asuransi PIHAK PERTAMA dan memberikan bukti kepesertaan apabila dibutuhkan.
f. Berkewajiban melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
g. Berkewajiban melakukan pertanggungan atas Tertanggung sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi dan membayarkan klaim asuransi atas terjadinya risiko sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi;
h. Berkewajiban untuk memberitahukan PIHAK KEDUA apabila pendaftaran Nasabah telah ditolak karena hal (i) Jumlah Premi belum dibayar lunas/belum diterima oleh PIHAK PERTAMA hingga lewatnya suatu batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Polis Asuransi dan/atau (ii) terdapat fakta hukum yang ditemukan oleh PIHAK PERTAMA bahwa informasi/pernyataan yang dinyatakan calon Tertanggung dalam Formulir Surat Pernyataan Kesehatan ternyata tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;
i. Berkewajiban menanggung risiko atas produk asuransi yang dipasarkan berdasarkan Perjanjian ini.
j. Wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hukum perasuransian dan hukum _____
k. Wajib mengelola Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi yang berlaku serta hukum perasuransian dan setiap peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang berkaitan dengan Asuransi Jiwa.
l. Wajib tepat waktu dalam menanggapi permintaan PIHAK KEDUA dan Tertanggung sehubungan dengan Asuransi Jiwa serta melakukan kegiatan lain sebagaimana yang telah disepakati Para Pihak.
m. Wajib memberikan infomasi yang benar dan akurat dan apabila diperlukan PIHAK PERTAMA akan memberikan dukungan dalam setiap pelaksanaan pelatihan bagi pegawai PIHAK KEDUA mengenai Produk Asuransi termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan materi pelatihan dan penyediaan instruktur pelatihan apabila diperlukan. PIHAK PERTAMA wajib memastikan penggunaan media pemasaran (marketing kit) jika ada dan ringkasan informasi Produk Asuransi adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan/atau sesuai dengan yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Institusi yang Berwenang/OJK.
n. Wajib dalam setiap waktu sesuai keperluan, mengadakan korespondensi dengan PIHAK KEDUA dan/atau Tertanggung.
o. Wajib secara segera memproses seluruh data Nasabah yang telah dilengkapi dan dikirim oleh PIHAK KEDUA, baik secara langsung ataupun melalui transmisi data dan dengan tunduk pada ketentuan *underwriting*.
p. Wajib setelah klaim disetujui, memproses semua klaim asuransi dan mencairkan klaim asuransi kepada Pemegang Polis dalam waktu sebagaimana disebutkan dalam Polis.
q. Wajib menyelesaikan seluruh keluhan yang dilakukan oleh Tertanggung melalui PIHAK KEDUA terkait dengan Produk Asuransi.
r. Wajib melakukan semua tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
s. PIHAK PERTAMA dilarang membuat dan/atau mengedarkan sesuatu informasi tidak benar menyangkut PIHAK KEDUA atau melakukan kegiatan/perbuatan dengan *mass media* atau *advertising* atau tindakan-tindakan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
t. Wajib melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab berdasarkan itikad baik serta tunduk pada ketentuan dan hukum yang berlaku
u. Berhak Memastikan kesiapan unit kerja khusus kerja sama, termasuk sumber daya manusia dan/atau PIC yang berwenang sehubungan dengan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini serta memastikan Tenaga Pemasar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang, tidak melanggar kode etik dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku, termasuk mempunyai hak untuk melakukan verifikasi/pengecekan terkait perizinan dari setiap Tenaga Pemasar apabila dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Berhak memperoleh informasi mengenai Produk Asuransi yang dipasarkan, baik secara lisan maupun tertulis secara jelas dan benar dari PIHAK PERTAMA dan memastikan bahwa penggunaan media pemasaran (marketing kit) jika ada dan ringkasan informasi Produk Asuransi adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan/atau sesuai dengan yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Institusi yang Berwenang/OJK.
b. Berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam setiap pelaksanaan pelatihan bagi pegawai PIHAK KEDUA mengenai Produk Asuransi termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan materi pelatihan dan penyediaan instruktur pelatihan apabila diperlukan.
c. Berhak untuk mereferensikan kepada PIHAK PERTAMA atas penyelesaian keluhan yang disampaikan oleh Nasabah atau Tertanggung kepada PIHAK KEDUA terkait Produk Asuransi.
d. Berhak mendapat Komisi atas keberhasilan dalam mereferensikan Produk Asuransi kepada Nasabah sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian ini.
e. Berkewajiban untuk mereferensikan produk asuransi PIHAK PERTAMA kepada Nasabah.
f. Berkewajiban mengikuti segala ketentuan/prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA tentang pemasaran asuransi yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA
g. Berkewajiban melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA, membantu dan mendukung pemasaran Produk Asuransi PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada saluran pemasaran PIHAK KEDUA;
h. Berkewajiban memberikan laporan periodik seperti yang tertuang dalam Lampiran IV kepada PIHAK PERTAMA;
i. Berkewajiban menyediakan informasi tentang klaim, pengakhiran, formulir-formulir yang diperlukan dan informasi kontak PIHAK PERTAMA;
j. Berkewajiban menginformasikan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta bahwa Produk Asuransi merupakan produk PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK KEDUA bertindak sebagai wakil Perusahaan dalam memasarkan Produk Asuransi;
k. Berkewajiban melakukan CDD atau prinsip KYC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
l. Berkewajiban melakukan pembayaran Jumlah Premi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembayaran Jumlah Premi dalam Polis Asuransi dan Lampiran Perjanjian ini.
m. Produk Asuransi yang direferensikan kepada Calon Tertanggung terbatas hanya produk asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
n. Berkewajiban menunjuk pejabat pelaksana harian untuk pelaksanaan dan operasional kerja sama ini serta melakukan pertemuan secara berkala dengan PIHAK PERTAMA, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.
o. Wajib melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab berdasarkan itikad baik serta tunduk pada ketentuan dan hukum yang berlaku;
p. Memastikan kesiapan unit kerja khusus kerja sama, termasuk sumber daya manusia dan/atau PIC yang berwenang sehubungan dengan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini untuk melakukan fungsi evaluasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan dalam kerja sama pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
q. Dalam hal terdapat keluhan dari Nasabah atau Tertanggung yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA terkait Produk Asuransi termasuk namun tidak terbatas pada materi pengaduan, jangka waktu pengaduan dan/atau penyelesaian, dokumen pendukung pengajuan keluhan, PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti keluhan tersebut dengan memberitahukannya segera kepada PIHAK PERTAMA.
r. PIHAK KEDUA wajib menjelaskan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab PIHAK KEDUA serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah.
s. PIHAK KEDUA dilarang dengan cara apapun memberikan informasi secara detil mengenai Polis Asuransi dan menyetujui ketentuan tersebut dengan penyedia asuransi lainnya;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

t. PIHAK KEDUA dilarang memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar kepada masyarakat atau calon Tertanggung yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA;
u. PIHAK KEDUA dilarang memberikan keterangan palsu atau informasi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku termasuk Peraturan OJK;
v. PIHAK KEDUA dilarang menguraikan spesifikasi/fitur produk asuransi/pertanggungan selain dari yang diatur dalam Polis Asuransi dengan cara apa pun;
w. PIHAK KEDUA dilarang membuat dan/atau mengedarkan sesuatu informasi tidak benar menyangkut PIHAK PERTAMA, produk asuransi PIHAK PERTAMA atau melakukan kegiatan/perbuatan/tindakan dengan *mass media* atau *advertising* hanya sebatas kegiatan yang mengikutsertakan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
x. Wajib memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan oleh PIHAK PERTAMA, kepada asosiasi Perusahaan Asuransi untuk tujuan penegakan kode etik, kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, dan/atau kepada pihak yang berwenang lainnya untuk tujuan penegakan hukum;
y. PIHAK KEDUA dilarang memberikan bagian dari komisi yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau pihak yang mewakili badan hukum Pemegang Polis atau Tertanggung.

PASAL 8
PROSEDUR PENUTUPAN, KETENTUAN *UNDERWRITING* DAN PEMBAYARAN PREMI

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan penuh dalam proses *underwriting* dan mempunyai hak untuk menentukan prosedur penutupan asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Polis Asuransi sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian ini.

(2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Premi akan diatur berdasarkan Polis Asuransi dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 9
KLAIM MANFAAT ASURANSI

(1) Klaim/Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan dalam Polis Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Spesifikasi Produk pada Lampiran Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan penuh dalam proses verifikasi klaim dan mempunyai hak untuk menentukan prosedur klaim asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Polis Asuransi sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian ini.

(3) PIHAK PERTAMA berhak meminta kelengkapan dokumen lain yang diperlukan dan wajar sehubungan dengan proses klaim.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

(1) masing-masing pihak adalah suatu perusahaan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
(2) masing-masing pihak telah memiliki izin dari institusi Pemerintah yang terkait untuk melakukan kegiatan usahanya;
(3) berwenang dan memiliki kemampuan serta kecakapan dan keahlian untuk membuat dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini;
(4) tidak dalam keadaan pailit atau di bawah pengampuan atau terkena keadaan penundaan pembayaran utang;
(5) pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian lain yang mengikat Pihak dimaksud;
(6) Setiap Pihak ("Pihak yang Lalai") menjamin akan membebaskan Pihak lainnya ("Pihak yang Tidak Lalai") terhadap setiap dan seluruh kerugian, biaya, beban dan kewajiban secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai akibat dari tindakan, gugatan atau permintaan dari pihak ketiga, dengan alasan pelanggaran apapun oleh Pihak yang Lalai terhadap salah satu atau seluruh syarat, ketentuan, dan jaminan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Para Pihak mengakui dan setuju bahwa nama, merk dan logo (disebut "Merk") masing-masing Pihak, adalah hak milik intelektual dari pihak tersebut dan salah satu Pihak tidak boleh merujuk kepada pihak lainnya, atau menggunakan hak milik intelektual pihak lainnya dalam segala hal pada materi/bahan penawaran/pemasaran promosi atau lainnya dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik Merk telah diperoleh atau dengan cara yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diartikan sebagai pemberian lisensi kepada suatu pihak untuk menggunakan hak milik intelektual pihak lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal Merk salah satu Pihak dalam Perjanjian ini diubah atau akan diubah dengan alasan apapun selama berlakunya Perjanjian, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya segera setelah perubahan Merk tersebut berlaku efektif.

PASAL 12
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL PERSELISIHAN

(1) Masing-masing Pihak bertanggung jawab penuh atas setiap perselisihan, gugatan dan/atau klaim ganti kerugian dari Nasabah atau Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau pihak ketiga lainnya berkenaan dengan ruang lingkup usaha masing-masing Pihak.

(2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan membebaskan PIHAK KEDUA atas setiap klaim ganti kerugian dari Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan Produk Asuransi.

PASAL 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sehubungan atau mengenai Perjanjian ini diangggap telah diketahui oleh masing-masing pihak apabila disampaikan ke alamat korespondensi sebagaimana tersebut di bawah ini:

PT EQUITY LIFE INDONESIA

Sahid Sudirman Center Lt. 20 & Lt. 25
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telepon : (021) - 80868000 ext.8111
Fax : (021) - 80868001
U.p. :
Email :

PT ***
***
Telepon : (021) -
Fax : (021) -
U.p. :
Email :

(2) Komunikasi tertulis dianggap telah diterima pada saat (a) diterima sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima jika dikirim dengan pos tercatat atau kurir; (b) keluarnya pemberitahuan pengiriman lengkap jika dikirim melalui faksimili; atau (c) pada saat email tiba di alamat email yang dituju jika dikirimkan melalui email. Jika pemberitahuan dikirimkan melalui faksimili atau email, maka asli pemberitahuan akan dikirimkan melalui pos tercatat. Para Pihak akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pihak lainnya apabila ada perubahan terhadap nama wakil, alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau alamat email sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini.

PASAL 14
KERAHASIAAN

(1) "**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi baik yang diungkapkan atau diakses oleh "**Pihak Pemberi Informasi**", kepada "**Pihak Penerima**", (baik lisan, elektronik, tulisan, ataupun bentuk lain) termasuk, tetapi tidak terbatas pada (a) data dan/atau informasi pribadi Tertanggung informasi pribadi para konsumen, direktur, karyawan dan kegiatan usaha dari masing-masing Pihak, seluruh informasi keuangan dan hak milik, metodologi, basis data (database), dan hak kepemilikan intelektual; (b) semua informasi milik grup perusahaan dari masing-masing Pihak yang telah diungkapkan kepada Pihak Penerima Informasi sehubungan dengan hubungan bisnis yang dimungkinkan (termasuk, tetapi tidak terbatas, pada semua informasi keuangan dan informasi hak milik, metodologi, basis data (database), kekayaan intelektual, rahasia dagang dan ilmu-ilmu yang bersifat rahasia); (c) isi dari seluruh salinan dan petikan-petikannya, seluruh analisis, kompilasi, perhitungan, kajian, ringkasan, memorandum, nota dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang disusun oleh Pihak Penerima Informasi atau wakil dari Pihak Penerima Informasi atau sebaliknya yang disusun atas namanya, yang memuat atau mengandung informasi-informasi sebagaimana dimaksud dan berdasarkan atau memasukan ke dalamnya informasi-informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c); dan (d) informasi-informasi yang wajib dijaga kerahasiaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk, namun tidak terbatas pada setiap dan seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, sehubungan dengan Perjanjian ini, (i) yang telah ditandai sebagai rahasia; atau (ii) yang sifat kerahasiaannya telah diberitahukan kepada pihak penerima; atau (iii) rahasia.

(2) Pihak Penerima harus:
a. menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia;
b. menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan dari Perjanjian ini;
c. hanya mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Perwakilannya (sebagaimana diartikan di bawah) yang perlu mengetahuinya sehubungan dengan Perjanjian ini dan pengungkapan tersebut hanya sebatas hal-hal dari Informasi Rahasia yang perlu diketahui untuk Perjanjian ini;
d. wajib memastikan terjaganya kerahasiaan dari Informasi Rahasia oleh perwakilannya;
e. dilarang menyalin atau mencatat dalam bentuk apapun bagian dari Informasi Rahasia kecuali bagian

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

yang diperlukan untuk tujuan dalam Perjanjian ini;

f. dilarang menjual, memperjual-belikan atau memindahtangankan Informasi Rahasia (beserta setiap isi di dalamnya) dengan cara apapun, dengan atau tanpa pertimbangan. Lebih lanjut, tanpa ada izin tertulis dari Pihak Pemberi Informasi, masing-masing Pihak, Pihak Penerima informasi dan Perwakilannya dilarang untuk mengumumkan, menyalin, menyerahkan atau mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia kepada suatu perusahaan, lembaga, instansi, orang atau pihak lain manapun, dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk fotokopi, cetak ulang, komunikasi elektronik, bagian manapun dari Informasi Rahasia; dan

g. melaksanakan dan menjaga langkah-langkah pengamanan yang cukup, penjagaan, upaya dan perlindungan hukum untuk menghindari akses tanpa izin atas Informasi Rahasia, sama halnya seperti apa yang akan diperbuat oleh Pihak Penerima terhadap informasi rahasia dan informasi lain yang dimilikinya.

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak berlaku bagi informasi atau data yang:

a. telah diterima secara sah oleh salah satu Pihak dari pihak ketiga, tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan;
b. menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini;
c. secara sah diketahui oleh Pihak Penerima tanpa ada pembatasan mengenai penggunaan atau pengungkapannya sebelum diterima dari pihak yang mengungkapkan;
d. merupakan hasil pengembangan dari pegawai Pihak Penerima sendiri yang belum membaca Informasi Rahasia yang diterima dari Pihak Pemberi Informasi; atau
e. wajib diungkapkan menurut hukum.

(4) PARA PIHAK wajib memastikan semua komisaris, direktur, pejabat, pihak yang menggantikan, rekan, karyawan, perusahaan afiliasi, agen, penasihat, wakil, perusahaan induk, anak perusahaan dari Para Pihak dan setiap calon sumber pembiayaan dari Para Pihak beserta para komisaris, direktur, pejabat, karyawan, afiliasi, agen, penasihat dan perwakilannya ("**Perwakilan**") mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian ini.

(5) Tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi Informasi, baik masing-masing Pihak Penerima maupun Perwakilannya tidak boleh mengungkapkan kepada siapapun Informasi Rahasia, kecuali apabila diwajibkan menurut undang-undang dan untuk itu hanya sebatas yang sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal ini. Sebutan "orang" dalam Perjanjian ini harus dipahami seluas-luasnya sehingga termasuk tetapi tidak terbatas pada media dan korporasi, perusahaan, persekutan, badan atau orang perorangan.

(6) Pihak Penerima setuju akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pemberi Informasi apabila terdapat suatu keadaan atau dugaan adanya penyalahgunaan, penyelewengan atau pengungkapan tanpa izin atas Informasi Rahasia yang mungkin menyangkut kepentingan Pihak Penerima atau Perwakilannya. Lebih lanjut, Pihak Penerima setuju bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pelanggaran dari Perjanjian ini atas apa yang telah disetujuinya yang dilakukan oleh Perwakilannya.

(7) Apabila Pihak Penerima atau Perwakilannya memiliki kewajiban berdasarkan suatu undang-undang, peraturan, sebagai akibat dari pemberian keterangan di pengadilan, penyelidikan oleh pengadilan, permintaan akan dokumen, panggilan resmi ke pengadilan, permintaan dalam penyelidikan kasus perdata atau proses hukum lainnya atau oleh penetapan pengadilan, lembaga administrasi atau instansi pemerintah atau lembaga pengatur lainnya atau sebagaimana dapat diwajibkan oleh peraturan, kebiasaan dan perundangan yang berlaku untuk mengungkapkan semua atau sebagian Informasi Rahasia, Pihak Penerima akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kewajiban tersebut kepada Pihak Pemberi Informasi agar Pihak Pemberi Informasi dapat melakukan suatu upaya perlindungan atau mencari upaya lain dan/atau

mengesampingkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, dan Pihak Penerima akan berusaha sebaik-baiknya dan bekerja sama sepenuhnya dengan Pihak Pemberi Informasi, untuk menyanggah atau membatasi lingkup dari kewajiban tersebut.

(8) Apabila perlindungan yang diperlukan untuk melindungi atau upaya lainnya tersebut tidak diperoleh, atau Pihak Pemberi Informasi akhirnya terpaksa mengesampingkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pihak Penerima setuju untuk memberikan hanya bagian dari Informasi Rahasia di mana Pihak Penerima telah memperoleh nasihat dari penasihat hukum atau yang memang nasihat tersebut harus diberikan dan bahwa ia akan berusaha sebaik-baiknya untuk mendapat jaminan bahwa Informasi Rahasia itu akan dijaga juga kerahasiaannya, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pemberi Informasi mengenai informasi-informasi yang akan disampaikan tersebut jika dimungkinkan.

(9) Pihak Penerima menyetujui lebih lanjut bahwa Informasi Rahasia yang diberikan untuk keperluan tersebut tidak akan kehilangan statusnya sebagai Informasi Rahasia semata-mata karena diberikan untuk keperluan itu dan akan tetap tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

(10) Pihak Penerima memahami dan mengakui bahwa baik Pihak Pemberi Informasi maupun para pemegang saham, komisaris, direktur, pejabat, karyawan, afilasi, agen atau masing-masing dari setiap penasihatnya atau wakilnya tidak sedang, dan sebelumnya tidak pernah, membuat pernyataan atau jaminan apapun, tersurat atau tersirat, menyangkut ketepatan atau kelengkapan dari Informasi Rahasia tersebut, namun demikian baik Pihak Pemberi Informasi maupun para pemegang saham, komisaris, direktur, pejabat, karyawan, afilasi, agen, penasihat atau pun wakil dari Pihak Pemberi Informasi tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak Penerima atau orang lain akibat digunakannya Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima.

(11) Informasi Rahasia (dan seluruh bagian di dalamnya) tetap merupakan milik Pihak Pemberi Informasi, dan Pihak Pemberi Informasi dapat meminta dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Penerima informasi supaya mengembalikan atau memusnahkan semua dokumen, data-data, laporan-laporan, hasil-hasil evaluasi, atau bahan-bahan lain yang telah diterima sehubungan dengan Perjanjian ini.

(12) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dimaksud, Pihak Penerima wajib mengembalikan semua Informasi Rahasia dan memusnahkan semua salinan dan penggandaan (termasuk catatan-catatan dan hasil analisis yang telah dibuat oleh atau atas nama pihak penerima informasi) dalam bentuk apapun termasuk secara tertulis, elektronik atau bentuk lainnya yang berada dalam kepemilikan Pihak Penerima kecuali diwajibkan oleh peraturan, perundangan dan kebiasaan yang berlaku. Pihak Penerima lebih lanjut wajib memperoleh kembali semua Informasi Rahasia yang telah diberikan kepada orang-orang yang kepadanya telah diungkapkan dan tidak boleh mengambil atau menahan satu salinan apapun dari Informasi Rahasia tersebut tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi Informasi. Dalam hal apapun semua Informasi Rahasia akan dikembalikan atau dimusnahkan saat berakhirnya Perjanjian ini kecuali diwajibkan oleh peraturan, perundangan dan kebiasaan yang berlaku.

(13) Pihak Penerima setuju bahwa upaya-upaya pemulihan hak menurut hukum mungkin tidak cukup memadai untuk melindungi Pihak Pemberi Informasi dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan oleh karenanya Pihak Pemberi Informasi berhak atas upaya-upaya pemulihan hak lainnya, termasuk berupa putusan atau penetapan dari pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atas pelanggaran atau ancaman pelanggaran tersebut, dan Pihak Penerima dan Perwakilannya, masing-masing, akan bekerja sama sepenuhnya dalam setiap upaya Pihak Pemberi Informasi dalam pengurusan untuk mendapatkan upaya pemulihan hak dimaksud.

PASAL 15
PRINSIP MENGENAL NASABAH, ANTI PENCUCIAN UANG DAN

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

PARA PIHAK wajib melaksanakan tindakan untuk mengetahui identitas dan profil Pemegang Polis/ Tertanggung dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan terkait lainnya yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; berkaitan dengan hal ini PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan dan menerapkan di antaranya adalah:

a. Kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada calon Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pemegang Polis/Tertanggung, termasuk menilai kesesuaian Produk Asuransi yang ditawarkan dengan kebutuhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
b. Pemantauan rekening dan/atau transaksi Nasabah sebagai calon Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pemegang Polis/Tertanggung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kewajiban Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai Undang-Undang yang berlaku.

PASAL 16
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

(1) PIHAK PERTAMA harus menjaga dan memelihara data dan/atau informasi pribadi Nasabah atau Tertanggung dengan sangat rahasia, dengan menggunakan tingkatan perlakuan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari akses, penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah. Untuk menghindari keragu-raguan, data dan/atau informasi pribadi Nasabah atau Tertanggung termasuk dalam Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

(2) PIHAK PERTAMA dilarang untuk menggunakan, menjual, menyewakan, mengalihkan, mendistribusikan, atau sebaliknya mengungkapkan atau membuat tersedia data dan/atau informasi pribadi Nasabah atau Tertanggung, untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga lainnya yang tidak berkaitan dan/atau untuk penggunaan lainnya yang tidak diizinkan.

(3) Bahwa ketentuan sebagai nasabah perusahaan asuransi berlaku bagi Nasabah yang telah menjadi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, sehingga PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan kewajiban dan berhak untuk mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai perusahaan asuransi.

PASAL 17
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu __ (__) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut wajib menjawabnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penerimaan pemberitahuan dimaksud.

(3) Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelum pengakhiran tersebut.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini mengenai pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri apabila terjadi hal-hal berikut ini:

(1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Perjanjian ini, jangka waktu mana tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.

(2) Terjadi wanprestasi oleh salah satu PIHAK.

(3) Berdasarkan review salah satu PIHAK untuk menghindari kerugian atau dampak merugikan yang materiil atas bisnis, operasional dan/atau kondisi keuangan PIHAK tersebut.

(4) Menurunnya/hilangnya reputasi salah satu PIHAK yang memiliki dampak merugikan yang materiil terhadap PIHAK lainnya kecuali dapat diperbaiki dalam jangka waktu 1 bulan. Untuk menghindari kerugian dampak merugikan yang materiil adalah dampak merugikan yang materiil atas bisnis, operasional dan/atau kondisi keuangan PIHAK lainnya;

(5) Diberhentikan atas perintah Pejabat yang Berwenang dalam hal berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, kerja sama yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pencatatan produk asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan, berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Para Pihak; dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:
   a. PIHAK yang terkena wanprestasi akan melakukan peringatan tertulis kepada PIHAK yang melakukan wanprestasi, peringatan tertulis mana akan merinci jangka waktu (dalam hal tidak lebih singkat dari satu bulan) bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya.
   b. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, pihak yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan maka PIHAK yang terkena wanprestasi berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian dengan keberlakuan sesegera mungkin.

(7) PARA PIHAK sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini.

(8) Walaupun Perjanjian ini diakhiri, namun tidak melepaskan tanggung jawab PARA PIHAK yang timbul sebelum pembatalan Perjanjian dan pemenuhan atas hak tersebut dapat dituntut sesuai Perjanjian ini. Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengakibatkan berakhirnya Polis Asuransi.

(9) Pada saat diakhirinya Perjanjian, maka PARA PIHAK berkewajiban:
   a. menghentikan pemasaran Produk Asuransi kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
   b. menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah sehubungan dengan Produk Asuransi.
   c. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan Tertanggung melalui Pemegang Polis secara tertulis dan wajib melindungi kepentingan dan hak Tertanggung serta Pemegang Polis sampai berakhirnya kepesertaan Tertanggung dan Pemegang Polis dalam Produk Asuransi sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

d. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti kerugian dalam bentuk apapun kecuali pengakhiran Perjanjian ini disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA serta adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18.
e. PIHAK PERTAMA tidak berhak meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA kecuali pengakhiran Perjanjian ini disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18.
f. PARA PIHAK dan para karyawannya tetap terikat untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini.
g. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA wajib setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk mengadakan korespondensi/surat-menyurat dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung untuk pelaksanaan pemeliharaan Produk Asuransi, administrasi dan layanan yang wajib diberikan PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan penjelasan dan informasi dalam hal terdapat perubahan atau manfaat tambahan pada produk-produk asuransi PIHAK PERTAMA.

(10) Akan merupakan suatu kejadian wanprestasi terhadap Perjanjian ini sebagaimana mengacu pada ayat (2) di atas:
a. pelanggaran Perjanjian oleh salah satu Pihak atau lebih atas kewajibannya atau ketentuan dalam Perjanjian ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan dari Pihak yang tidak melanggar;
b. pernyataan dan/atau jaminan yang diberikan oleh salah satu atau lebih Pihak dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar baik ketika diberikan maupun sepanjang berlakunya Perjanjian ini;
c. salah satu pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit;
d. sebagian besar aset milik salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dikenakan suatu sitaan berkekuatan hukum tetap.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PILIHAN HUKUM

(1) PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksud di dalamnya ("Perselisihan"), termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap persoalan yang menyangkut keberadaan dan keberlakuan dari perjanjian ini, pengakhiran dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban dari masing-masing Pihak, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk berusaha sedapat mungkin mencapai penyelesaian secara musyawarah.

(2) Apabila Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dama waktu 30 hari kalender, PARA PIHAK setuju bahwa Perselisihan itu akan diselesaikan akhirnya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Perjanjian ini harus diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

PASAL 20
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini ditetapkan sebagai berikut:

Lampiran	**Konten**
I	Spesifikasi Produk
II	Prosedur Penutupan Asuransi, Pemasaran Produk Asuransi dan Komisi, Ketentuan Pembayaran Premi dan Perubahan Data Customer

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

III	Prosedur Klaim
IV	Laporan

PASAL 21
KEADAAN MEMAKSA

(1) PARA PIHAK dibebaskan sementara dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya keadaan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

(3) Apabila Pihak yang mengalami keadaan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

PASAL 22
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM
ANTI PENYUAPAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi dan anti-penyuapan dan/atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

(2) PARA PIHAK setuju untuk tidak: menawarkan atau memberi, atau setuju untuk memberi, kepada karyawan, setiap perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Pihak lainnya atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Pihak lainnya, memberikan hadiah atau manfaat, baik berupa uang dalam bentuk apapun atau bentuk lain yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) PARA PIHAK harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 23
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya tanpa persetujuan Pihak lainnya. Pihak yang menerima pengalihan akan menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini.

(2) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam suatu perubahan, penambahan dalam bentuk tertulis yang disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah Pihak yang

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

mana perubahan atau penambahan tersebut merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan Perjanjian ini dan Para Pihak akan mengganti ketentuan dimaksud dengan ketentuan baru yang mencerminkan maksud Para Pihak. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dengan Polis Asuransi, maka Para Pihak setuju ketentuan yang dinyatakan dalam Polis Asuransi wajib diutamakan.

(4) Para Pihak akan berkomitmen sepenuhnya untuk memberlakukan Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian secara memuaskan, Para Pihak berjanji untuk berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya mengakomodasi perubahan keadaan tersebut ke dalam kerangka Perjanjian atau, berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengubah ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

(5) Kegagalan suatu Pihak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan suatu Pihak untuk menyatakan bahwa Pihak lainnya tidak mematuhi syarat-syarat dari Perjanjian ini bukan merupakan penyangkalan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh Pihak tersebut atas hak-haknya untuk meminta di kemudian hari tentang dipatuhinya syarat-syarat Perjanjian ini.

(6) Perjanjian ini memuat seluruh perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak mengenai pengaturan-pengaturan berkenaan dengan Perjanjian ini, dan menggantikan seluruh kesepakatan awal, perundingan, surat pernyataan kehendak dan perjanjian antara Para Pihak berkenaan dengan pengaturan-pengaturan tersebut.

(7) Ketentuan dalam Pasal 14 (Kerahasiaan), dan Pasal 19 (Penyelesaian Perselisihan dan Hukum Yang Berlaku) tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

(8) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh lampiran, surat dan dokumen-dokumen yang ada atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(Lembar penandatanganan di bawah)

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT EQUITY LIFE INDONESIA	**PT *****

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Samuel Setiawan	**Christinawati Hadiman**
Presiden Direktur	Direktur

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	